PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
JL .Pemuda No. 1 Telp. (024) 3515514 , Fax. (024) 3541673, 3555704
SEMARANG - 50142

NOTULEN RAPAT

Nomor : 974 / 09.986

LAPORAN HASIL RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Juni 2022
Pukul : 13.00 WIB s.d 16.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Gedung B Lantai 4 Bapenda Provinsi Jawa Tengah
PimpinanRapat : Plt. Kepala BapendaProvinsiJawa Tengah
PesertaRapat :
1. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
3. 26 OPD Penghasil Provinsi Jawa Tengah
4. Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah
5. Dinas Permasdes Provinsi Jawa Tengah
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
7. Dinas P3AKB Provinsi Jawa Tengah
8. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
9. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
10. BLUD Provinsi Jawa Tengah
11. Sekretaris dan Kepala Bidang Bapenda Provinsi Jawa Tengah
12. 6 (enam) Koordinator UPPD se Jawa Tengah
13. Staf dilingkungan Bapenda Provinsi Jawa Tengah

Hasil Pembahasan :
1. Rapat dilaksanakan dalam rangka tindaklanjut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (HKPD);
2. Materi (Paparan terlampir) dan Narasumber, sebagai berikut :
   a. Pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sesuai Undang-undang HKPD oleh ibu Lily Kuntartih selaku Subdit Sinkronisasi Raperda PDRD pada Kemenkeu RI;
   b. Pengelolaan Retribusi dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, disampaikan oleh Bpk Slamet, Ak selaku Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
   c. Penyusunan Rancangan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinis Jawa Tengah, disampaikan oleh Bpk Iwanuddin Iskandar, SH, M.Hum selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

3. Diskusi Panel di moderatori oleh Ibu Plt. Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah dengan beberapa Materi penting dan hasil pembahasan, sebagai berikut :
   a. Batas waktu pemberlakuan Perda Pajak dan Retribusi yang saat ini berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini atau sampai dengan 5 Januari 2024, Oleh Karenanya Tahun Anggaran 2023 pembentukan Perda (sesuai UU no. 1 Tahun 2022 ttg HKPD) PDRD harus dipastikan masuk dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah);
   b. Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini (Pasal 191), Namun Demikian pengaturan PDRD harus menjadi 1 (satu) Perda;
   c. Arah Kebijakan PDRD dalam UU No. 1 tahun 2022, sbb :
      1) Restrukturisasi dan integrasi jenis pajak daerah ditujukan untuk mengurangi administrative compliance cost serta optimalisasi pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), skema opsen ditujukan untuk penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan;
      2) Rasionalisasi jenis retribusi daerah ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan menciptakan ekosistem iklim usaha yang kondusif;
      3) Sinergi Pemungutan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota melalui Opsen PKB dan BBNKB menggantikan bagi hasil PKB dan BBNKB, sekaligus mempercepat penerimaan kab/kota dan Opsen MBLB untuk mendanai kewenangan Provinsi dalam penerbitan dan pengawasan izin MBLB;
      4) Mendukung program percepatan Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan (listrik berbasis baterai) dikecualikan dari Objek PKB (pasal 7 ayat 3);
      5) Memperkenalkan Pajak Alat Berat, BBNKB hanya atas Kendaraan Bermotor baru dan untuk Earmarking sebagian penerimaan PKB, PBJT Listrik, dan Pajak Rokok selanjutnya diatur dalam PP;
   d. Pemakaian kekayaan Daerah dibagi dalam 2 (dua) kategori (Perda No. 5 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu : Kategori Penggunaan, apabila BMD dipakai sesuai tugas dan fungsi OPD dan Kategori Pemanfaatan apabila BMD dipakai untuk kegiatan diluar penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
   e. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan

tidak mengubah status kepemilikan, tarifnya belum bisa ditentukan sehingga didasarkan pada harga wajar yang berasal dari harga pasar,

f. Perlakuan atas Objek Retribusi adalah tarifnya ditetapkan terlebih dahulu melalui Perda atau Perkada (tarif perubahan) yang berbasis harga terupdate, selanjutnya seluruh OPD diharapkan menginventarisir BMD ditetapkan masuk skema Penerimaan Retribusi atau Penerimaan Lain-lain PAD yang sah, sekaligus penyusunan Perda baru dapat menampung hal-hal yang belum tertuang dalam perda sebelumnya;

g. Tahapan pertama dalam meminidaklanjuti UU No.1 tahun 2022 tentang HKPD dimulai dari tahap Perencanaan, sebelum PP terbit segera menginventarisir secara akurat dan komplit, disinkronkan antara Bapenda dan OPD terkait se Jawa Tengah. Bapenda sebagai *leading sektor* dan OPD Penghasil sudah ada kesamaan pemahaman agar proses pembahasan dengan DPRD berjalan lancar;

h. Hal-hal tersebut (huruf g) meliputi : Subjek, Objek, Tarif, Dasar Pengenaan, Tingkat Penggunaan dll yang akan tertuang dalam Perda. Timeline Tahun 2022 segera melakukan inventarisasi potensi Pajak dan Retribusi Daerah, tersusunnya Naskah akademik beserta Draft (Konsep) peraturan daerahnya (tersisa waktu 6 bulan);

i. Tahun 2023 agar dibuatkan diagram potensi dan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah se Jawa Tengah dipaparkan pada DPRD dan masuk pada Bapemperda Tahun 2023 sekaligus merupakan tahapan Finalisasi NA,

j. Pada Tahun 2023 sudah dianggarkan dalam APBD untuk memfasilitasi pembahasan Raperda dan dapat dimulai Koordinasi dengan Provinsi lainnya sehingga bisa dilakukan perbandingan dalam pembahasan kebijakan PDRD;

4. Beberapa hal penting dalam tanya jawab, sebagai berikut :

   a. Wilayah Pemungutan untuk Pajak Alat Berat apakah lokasi alat berat atau lokasi dari pemiliknya/perusahaannya;

   b. Landasan filosofis untuk Opsen MBLB sebaiknya adalah "Pengambilan mineral" mengingat UU tentang Pertambangan adalah atas perijinan yang diberikan;

   c. Untuk Opsen MBLB agar Wajib pajak tidak terbebani, perhitungannya adalah dengan menurunkan tarif sebesar 5% dari tarif terdahulu di Kab./Kota yang bersangkutan selanjutnya ditambahkan opsen MBLB;

   d. Pengujian Pengukuran Kayu pada Dinas LHK, Tahun 2021 hasil audit Inspektorat menjadi sorotan dikarenakan landasan hukum kurang kuat, mohon ditinjau ulang dalam Perda yang baru;

e. Pengusul/Inisiatif Perda dari Eksekutif (akan berbasis Pansus) dar apabila Perda menjadi inisiatif Legislatif (akan berbasis Komisi) sama-sama memerlukan waktu dan proses panjang dalam berbagai tahapan mulai studi banding sampai pada FGD tematik, karenanya perlu persiapan matang;

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dapat diperugunakan dalam rangka mendukung Penyusunan Naskah akademik.

Semarang, 28 Juni 2022

Plt. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah

Dra. PENI RAHAYU, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620921 198903 2 005